

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                            |               |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2991/2533 | นายสุเทพ กระแสทิพย์        | โจทก์         |
|                           | นายวันชัย ดาวเรือง         | ผู้ร้อง       |
|                           | นายแสวง ดาวเรือง           | จำเลย         |
|                           | นายวันชัย ดาวเรือง ผู้ร้อง | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทรัพย์สิน  
พิพาทไว้ในระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 89)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดบ้านไม้เลขที่ 133/141  
ซอยสงวนทรัพย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางอ้อเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
ตีราคา 30,000 บาท อ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้  
โจทก์ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นของผู้ร้องซึ่งได้รับโอน  
มาจากบิดา ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโดยอ้างว่า  
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และให้ยกคำร้อง(อันดับ 69,70) ผู้ร้องยื่นคำร้อง  
อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาและยกคำร้องของผู้ร้อง ต่อมาศาลฎีกาได้

มีคำสั่งให้รับฎีกาและคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป  
(อันดับ 71,85)

ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง  
ฎีกา

พิจารณารหัสแล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่าง  
ฎีกา

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรมะ)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ